



PUTUSAN

Nomor 4799 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EFFENDI SURJONOGO, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik, Nomor 11, Kapasari, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adi Widjaja & Partners, berkantor di Jalan Embong Kenongo, Nomor 74, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ambengan, Nomor 53, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Florence Army Yasudhiar selaku Direktur Kepatuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Dwi Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ADP *Counsellors at Law*, berkantor di Plaza Simatupang, Lantai 6, Kav. IS, Nomor 01, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



ARI SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Baruk Utara VI,
Nomor 22, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan
Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang
bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yang menolak klaim asuransi dari Penggugat selaku Tertanggung/Pemegang Polis atas biaya pengobatan rawat inap di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura pada bulan Mei 2023 karena sakit, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim biaya pengobatan rawat inap di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura karena sakit pada bulan Mei 2023 kepada Penggugat sebesar 70,792.37 SGD (Dolar Singapura) atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan nilai kurs pada 1 Mei 2023 Rp10.983,00/1 dollar Singapura, secara tunai dan sekaligus atas biaya rumah sakit dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



5. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan pembatalan atau penutupan Asuransi Tambahan *Exclusive Hospital And Surgery*, Polis Nomor 00056866 atas nama Tertanggung Effendi Surjonogo yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, dan Penggugat dinyatakan tetap sah sebagai Tertanggung Asuransi TM Link ProteksiKu dan (termasuk) Asuransi Tambahan *Exclusive Hospital and Surgery*, dengan Polis Nomor 00056866;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 19 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 369/PDT/2025/PT SBY, tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby *juncto* Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 369/PDT/2025/PT SBY, tanggal 22 Mei 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 19 Maret 2025;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



2 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti dalam pengajuan asuransi ada riwayat kesehatan Penggugat yang tidak dijelaskan yaitu hasil pemeriksaan dokter pada RS Husada Utama pada tahun 2019 (lima tahun ke belakang saat mengisi SPAJ) dan tidak pula dilampirkan saat pengajuan SPAJ kepada Tergugat;
- Bahwa dengan demikian penolakan klaim dan pembatalan asuransi kesehatan Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan perjanjian dalam Polis Asuransi dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EFFENDI SURJONOGO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EFFENDI SURJONOGO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4799 K/Pdt/2025